

**SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEL ESTADO DE YUCATÁN**
Departamento de Peritos de Tránsito

Mérida, Yucatán, Estados Unidos Mexicanos.

Expediente: **P-1527/2024**.

Folio del C5i: **2024475664**

Folio del Registro Nacional de Detención número:
YN/FC/050/27122024/0015.

Asunto: **Peritaje en materia de Tránsito Terrestre**

Tipo de accidente: **Choque o colisión de crucero**.

Lugar, fecha y hora del arribo al HTT: **Calle 93-A por avenida circuito colonias de la colonia Ampliación Salvador Alvarado Sur**, Código Postal **97196** (cuarto cuadro), de esta ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, Estados Unidos Mexicanos; el día **Viernes 27 de diciembre de 2024**, a la **12:27 horas**.

Coordenadas: **20.947252,-89.542542**

**AL COMISARIO GENERAL.
COMANDANTE, LUIS FELIPE SAIDÉN OJEDA.
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN.
EDIFICIO.**

Se procede a informar que hoy **Viernes 27 de diciembre de 2024, a las 12:27 horas**, a través del centro de control, comando, comunicación, cómputo, coordinación e inteligencia (C5i), el suscrito Perito de Tránsito Terrestre de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, tome conocimiento de un Hecho de Tránsito Terrestre (HTT), ocurrido en la **Calle 93-A por avenida circuito colonias de la colonia Ampliación Salvador Alvarado Sur**, Código Postal **97196** (cuarto cuadro), de esta ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, Estados Unidos Mexicanos;

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 416 y 421 del RLVEY, y todos los demás relativos y aplicables, se procede a emitir el siguiente:

PERITAJE

Competencia.

A. Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán.

Conforme al artículo 40 fracción II del Código de la Administración Pública de Yucatán, a la **SSP le corresponde ejecutar las políticas de la administración pública, en lo referente al tránsito y vialidad en el Estado.**

*ARTÍCULO 40.- A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA LE CORRESPONDE EL DESPACHO DE LOS SIGUIENTES ASUNTOS... II.- EJECUTAR LAS POLÍTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, EN LO REFERENTE AL ORDEN, SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y VIALIDAD EN EL ESTADO..."

De acuerdo al artículo 186, fracción IV, inciso "B", número 5, del R.E.C.A.P.Y., relacionado con el artículo 3 del RECAPY, la **SSP para el ejercicio de las atribuciones** que le confiere el Código de la Administración Pública de Yucatán, contará con el **Departamento de Peritos de Tránsito Terrestre**; al caso conviene decir, que **una de las atribuciones de la SSP**, es la relativa al "tránsito y vialidad en el estado de Yucatán", establecida en el mencionado artículo 40 fracción II del Código de la Administración Pública de Yucatán.

*ARTÍCULO 3. PARA LOS EFECTOS DE ESTE REGLAMENTO, SE ENTENDERÁ POR: I CÓDIGO: EL CÓDIGO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE YUCATÁN..."

*ARTÍCULO 186. PARA EL EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL CÓDIGO Y EL DESPACHO DE LOS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA ESTA SECRETARÍA CONTARÁ CON LA SIGUIENTE ESTRUCTURA... IV. SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS VIALES... B) DIRECCIÓN DE OPERATIVOS VIALES... 5. DEPARTAMENTO DE PERITOS DE TRÁNSITO..."

Con fundamento en el artículo 244 del RECAPY, al **Departamento de Peritos de Tránsito Terrestre, le corresponde tener conocimiento sobre los hechos de tránsito** que se susciten en la ciudad de Mérida, en la periferia de ésta y en las carreteras de jurisdicción estatal.

*ARTÍCULO 244. CORRESPONDE AL DEPARTAMENTO DE PERITOS DE TRÁNSITO TENER CONOCIMIENTO SOBRE LOS HECHOS DE TRÁNSITO QUE SE SUSCITEN EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, EN LA PERIFERIA DE ÉSTA Y EN LAS CARRETERAS DE JURISDICCIÓN ESTATAL"

Del artículo 7 fracción XV de la LTVEY, relacionado con el artículo 3 fracciones XIII y XIV de la LTVEY, se desprende que a la **SSP, le corresponde prestar los servicios públicos de peritación**, en los casos y términos que establezca el RLVEY.

*ARTÍCULO 3.- PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY, SE ENTENDERÁ POR... XIII. REGLAMENTO: EL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN... XIV. SECRETARÍA: LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN..."

*ARTÍCULO 7.- CORRESPONDE AL PODER EJECUTIVO... XV.- PRESTAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TRÁNSITO, PERITACIÓN, ARRASTRE Y AUXILIO VIAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA, EN LOS CASOS Y TÉRMINOS QUE ESTABLEZCA EL REGLAMENTO..."

El artículo 1 fracción XI de RLVEY, indica que **el objeto del RLVEY -entre otras cosas- es establecer las disposiciones normativas para el debido cumplimiento de la LTVEY, en lo relativo a "la prestación del servicio público de peritación, a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública".**

"ARTÍCULO 1. ESTE REGLAMENTO ES DE ORDEN PÚBLICO, DE INTERÉS SOCIAL, DE OBSERVANCIA GENERAL Y TIENE POR OBJETO ESTABLECER LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN, EN LO RELATIVO A... XI. LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRÁNSITO, PERITACIÓN, ARRASTRE Y AUXILIO VIAL, CARGO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA..."

El artículo 397, relacionado con el artículo 2 fracción XLIX, ambos del RLTVY, establece que **la SSP conocerá de los hechos o accidentes de tránsito y emitirá al respecto un parte informativo o un peritaje, según corresponda.**

"DEFINICIONES. ARTÍCULO 2. PARA LOS EFECTOS DE ESTE REGLAMENTO, SE ENTENDERÁ POR... XLIX. SECRETARÍA: LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN..."

"CONOCIMIENTO DE LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO. ARTÍCULO 397. LA SECRETARÍA, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, CONOCERÁ DE LOS HECHOS O ACCIDENTES DE TRÁNSITO Y EMITIRÁ AL RESPECTO UN PARTE INFORMATIVO O UN PERITAJE, SEGÚN CORRESPONDA Y LEVANTARÁ LAS INFRACCIONES A QUE SE HAGAN ACREEDORES LOS RESPONSABLES, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DE ESTE REGLAMENTO. LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE LAS DEMÁS SANCIONES ADMINISTRATIVAS, CIVILES O PENAS EN QUE LOS RESPONSABLES PUDIERAN INCURRIR. CUANDO LOS HECHOS GENERADOS POR UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO PUEDAN SER CONSTITUTIVOS DE DELITO QUE SE PERSIGA DE OFICIO, LA SECRETARÍA, CON EL PERITAJE O EL PARTE INFORMATIVO DEL ACCIDENTE, PONDRÁ A LOS PRESUNTOS RESPONSABLES Y LOS VEHÍCULOS A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO".

B. Perito de Tránsito Terrestre adscrito al Departamento de Peritos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán.

El Perito de Tránsito Terrestre, como personal de la S.S.P., experimentado en tránsito terrestre y autoridad estatal en materia de tránsito y vialidad, conforme a los artículos 2 fracción XXXIX y 6 fracción VI, ambos del RLTVY, **entre los actos propios de sus funciones –de perito–, en materia de tránsito y vialidad tiene la obligación y facultad para: a) emitir opinión técnica en materia de tránsito terrestre o bien, para elaborar los partes informativos respecto de los accidentes de tránsito que se conozcan**, con fundamento en el artículo 12 fracciones II y III del RLTVY; **b) prestar el servicio de peritación**, cuando se presenten hechos o accidentes de tránsito dentro de las vías públicas de su jurisdicción, con fundamento en el artículo 416 del RLTVY y; **c) emitir un peritaje o un parte informativo**, según corresponda, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 421 del RLTVY o en el artículo 422 del RLTVY.

"RLTVY. DEFINICIONES. ARTÍCULO 2. PARA LOS EFECTOS DE ESTE REGLAMENTO, SE ENTENDERÁ POR... XXXIX. PERITOS: EL PERSONAL EXPERIMENTADO EN TRÁNSITO TERRESTRE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN..."

"RLTVY. AUTORIDADES ESTATALES. ARTÍCULO 6. SON AUTORIDADES ESTATALES EN MATERIA DE TRÁNSITO Y VIALIDAD, LAS SIGUIENTES... VI. LOS PERITOS..."

"RLTVY. COMPETENCIA DE LOS PERITOS. ARTÍCULO 12. LOS PERITOS, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, TENDRÁN LAS SIGUIENTES FACULTADES Y OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRÁNSITO Y VIALIDAD... II. EMITIR OPINIÓN TÉCNICA EN MATERIA DE TRÁNSITO TERRESTRE, A LAS PARTES INVOLUCRADAS EN UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO; III. ELABORAR LOS PARTES INFORMATIVOS RESPECTO DE LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO QUE CONOZCAN..."

"RLTVY. SERVICIO PÚBLICO DE PERITACIÓN. ARTÍCULO 416. LA SECRETARÍA PRESTARÁ DE MANERA GRATUITA EL SERVICIO DE PERITACIÓN, CUANDO SE PRESENTEN HECHOS O ACCIDENTES DE TRÁNSITO DENTRO DE LAS VÍAS PÚBLICAS DE SU JURISDICCIÓN, A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE PERITOS DE TRÁNSITO TERRESTRE. LOS PERITOS, PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, CONTARÁN CON LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES CONFERIDAS POR LA LEY, ESTE REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS APLICABLES".

"RLTVY. INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER EL PERITAJE. ARTÍCULO 421. EL PERITO QUE CONOZCA DE UN HECHO O ACCIDENTE DE TRÁNSITO, EMITIRÁ UN PERITAJE, EL CUAL DEBE CONTENER, AL MENOS, LO SIGUIENTE: I. NOMBRE COMPLETO, EDAD, DOMICILIO Y DICTÁMENES MÉDICOS DEL CONDUCTOR; II. DATOS DEL PROPIETARIO DE VEHÍCULO, EN EL CASO DE QUE EL CONDUCTOR NO SEA EL PROPIETARIO DEL MISMO; III. DATOS QUE PERMITAN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS LESIONADAS O FALLECIDAS; IV. DATOS QUE PERMITAN LA IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LOS TESTIGOS, EN SU CASO; V. IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES U OBJETOS DAÑADOS; VI. DESCRIPCIÓN DE LOS VEHÍCULOS, EN CUANTO A LA MARCA, MODELO, COLOR, PLACAS DE CIRCULACIÓN Y DEMÁS DATOS QUE CONTEMPLE EL REGISTRO ESTATAL DE CONTROL VEHICULAR; VII. INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LOS CONDUCTORES; VIII. NARRACIÓN DE CÓMO OCURRIÓ EL HECHO O ACCIDENTE DE TRÁNSITO; IX. CAUSAS O FACTORES QUE INFLUYERON EN EL HECHO O ACCIDENTE DE TRÁNSITO; X. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA; XI. CONCLUSIONES; XII. OPINIÓN SOBRE LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL HECHO O ACCIDENTE DE TRÁNSITO; XIII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA, SI LA HUBIERE; XIV. CROQUIS ILUSTRATIVO DEL HECHO O ACCIDENTE DE TRÁNSITO; XV. FOTOGRAFÍAS, VIDEOS O CUALQUIER OTRO MEDIO QUE HUBIERE, Y XVI. FIRMA Y NOMBRE DEL PERITO, QUE CONOZCA DEL HECHO O ACCIDENTE DE TRÁNSITO".

"RLTVY. PARTES INFORMATIVOS. ARTÍCULO 422. LOS PARTES INFORMATIVOS QUE RINDAN LOS PERITOS DE TRÁNSITO TERRESTRE, ÚNICAMENTE CONTENDRÁN LA INFORMACIÓN CITADA EN LAS FRACCIONES I, II, III, V, VI, XV Y XVI DEL ARTÍCULO ANTERIOR, EL CUAL CARECERÁ DE CONCLUSIONES Y DE LA OPINIÓN SOBRE LA PRESUNTA RESPONSABILIDAD DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO".

Problema planteado: Determinar la causalidad del hecho de tránsito terrestre del cual se hace referencia en el proemio del presente escrito.

Método utilizado: Se empleó el **método científico**, apoyados en procedimientos y principios de la criminalística basándose principalmente en la **observación**, tanto de la información documental y de campo. Al hablar del método científico aplicado a las ciencias forenses, de lo que se habla es del uso de una metodología, que permite llegar a verdades objetivas. Entiendase por:

- 1.- Método:** camino o procedimiento generales adecuados para conseguir un resultado, dados los propósitos u objetivos de la investigación.
- 2.- Técnica:** procedimiento particular que se aplica en auxilio del método general de trabajo establecido.
- 3.- Método de observación:** es el procedimiento utilizado para obtener información objetiva acerca del comportamiento de determinado fenómeno.
- 4.- Método comparativo.** Las partes serán confrontadas en busca de similitudes o diferencias o en su caso, la correspondencia de características o intercambio de evidencias.
- 5.- Procedimiento inductivo:** es un proceso en el que se razona desde lo particular hasta lo general. La base de la inducción es la suposición de que, si algo es cierto en algunas ocasiones, también lo es en situaciones similares, aunque no lo hayas observado.
- 6.- Procedimiento deductivo:** es una forma de razonamiento donde se define una conclusión a partir de una o varias premisas. En la argumentación deductiva válida, la conclusión debe ser verdadera si todas las premisas son verdaderas. En un juicio en el que se exponen premisas lógicas, debe deducirse una conclusión lógica.

7.- Procedimiento analítico: consiste en distinguir las partes de un todo y procede a la revisión ordenada de cada uno de esos elementos por separado. Analizar significa observar y penetrar en cada una de las partes de un objeto que se considere como unidad.

8.- Procedimiento sintético: consiste en reunir los diversos elementos analizados anteriormente, a fin de interpretar la unidad de estudio o problema. En general, el análisis y la síntesis son dos fases complementarias en el procedimiento de investigación aplicable a cualquier ciencia.

Sustento criminalístico del estudio pericial de hechos de tránsito terrestre. - Los principios que hacen valido el método que aplica la criminalística de **Campo y de Gabinete**, así como los conocimientos adquiridos experimentalmente y en lo que encuentran sustento los estudios y dictámenes de tránsito terrestre para resolver el problema que se plantea con relación a casos concretos y particulares son los siguientes:

1.- Principio de intercambio. Permite demostrar que al cometerse un delito se realiza una sesión múltiple y recíproca de material sensible entre el participante o victimario, el lugar de los hechos y el sujeto pasivo o víctima. En este caso se tiene el ejemplo del vehículo que colisiona con un árbol; éste va a presentar residuos de pintura del vehículo y aquél presentará sobre sus daños fragmentos de corteza de árbol, dándose con ello el intercambio de elementos.

2.- Principio de correspondencia de características. Permite deducir siempre que se encuentre una relación entre las propiedades de correspondencia de características de similitud entre dos objetos que se confrontan y son motivo de estudio. En el caso de una colisión entre dos vehículos, las características de dirección y sentido (hundimiento y corrimiento) que presentarán los daños ocasionados en un vehículo, al asociarlas y compararlas con los daños del otro vehículo, coincidirán con las peculiaridades citadas, y consecuentemente existirá la correspondencia.

3.- Principio de reconstrucción de hechos o fenómenos. Permite inferir mediante el estudio del material sensible significativo encontrado en el lugar de los hechos, tomando en cuenta su ubicación, naturaleza, cantidad, morfología, etcétera, y el cómo se desarrollaron dichos resultados. En este punto, el material sensible significativo (**huellas o indicios**) asociado a los vehículos, permitirá establecer una reconstrucción de hechos en la narración de la dinámica de colisión.

4.- Principio de probabilidad. Nos permite deducir, de acuerdo con el número de características encontradas durante el cotejo, la imposibilidad, por ejemplo, de que dos vehículos presenten las mismas características en sus daños al colisionarse en un cruceo regular, al circular en diferentes direcciones o, por el contrario la muy elevada probabilidad de que así haya ocurrido...”

Bibliografía: MIGUEL OSCAR AGUILAR RUIZ, JOEL NAVAS PÉREZ Y REYNALDO OLIVARES ALCALÁ, en su libro "Investigación Criminalística en Hechos de Tránsito Terrestre", editorial UBUUS-INACIPE, 2a edición.

Vehículos y conductores participantes:

Vehículo número 1.- Automóvil de combustión de uso particular; de la marca **Kia**, tipo **Sorento**, de color **azul**, con placas de circulación **YXP-470-E** del estado de Yucatán, serie número **5XYRH4LC3NG126089**, con motor **64KNNK096620**, contando este vehículo con una longitud de 04.08 metros de largo y 02.30 metros de ancho, registrado en los archivos de esta secretaría a nombre del c. William Gregorio Uicab Tepal, conducido por el adolescente el C. **José Angel Castillo Herrera**, de 17 años edad, de nacionalidad mexicana, con domicilio en el predio número 719 de la calle 8 entre 73-A y 73-B de la colonia Mercedes Barrera, de la ciudad de Mérida, capital del estado de Yucatán, quien no presento licencia de conducir.

Vehículo número 2.- Motocicleta de combustión de uso particular; de la marca **Synto**, tipo **SY250**, Cilindraje tipo **Z400**, modelo **2006**, de color **azul**, con placa de circulación **38DLF5** del Estado de Yucatán, serie número **1YLPCNLA469143789**, motor número **253FMM26000037**, contando este vehículo con una longitud de 01.90 metros de largo y 00.80 metros de ancho, conducido por su propietario, el C. **Wilbert Campos Pech**, de 60 años de edad, de nacionalidad Mexicana, con domicilio en el predio número 436-B de la calle 113 entre 50 y 50-A de la colonia Mercedes Barrera, de la ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, quien utilizaba casco protector tipo **Integral** con **barbiquejo** en **buen** estado de conservación quien presento licencia de conducir número , tipo **motociclista**, con vigencia al día **31 de julio del 2029**, expedida en el estado Guerrero., quien llevaba como pasajera a la C. **María Estela Guillen Santos**, de 66 años de edad, de nacionalidad mexicana, con domicilio en el predio número 796 de la calle 60 entre 113 y 115 de la colonia Mercedes Barrera quien utilizaba casco protector tipo **Integral** con **barbiquejo** en **buen** estado de conservación.,

Objeto fijo chocado: no hubo.

Clasificación del hecho de tránsito terrestre: Choque o colisión de cruceo, con sustento legal en el artículo 398 Fracción II del RLTVY.

Observación y descripción del medio ambiente, topografía y señalización del lugar del hecho:

Se llevó a cabo un estudio y la inspección ocular en el lugar de los hechos en el que se obtuvieron los siguientes datos:

a.- Condiciones meteorológicas imperantes al momento del hecho.

I.- Iluminación: Buena, proveniente de la luz natural del día.

II.- Visibilidad: Buena.

III.- Lluvia: nula.

b.- Topografía imperante en el lugar del hecho (descripción del lugar del hecho).

I.- Descripción de las vías:

La Calle 93-A; es una vía de dos carriles útiles, con circulación en ambos sentidos, con acera a los lados de (01.50 metros de ancho), sin rayas longitudinales continuas delimitadoras de arroyo de circulación, sin raya longitudinal discontinua divisora de carriles de circulación, contando cada arroyo de circulación con (11.50 metros de ancho), con orientación para el tránsito vehicular de oriente a poniente y viceversa, con afluencia vehicular moderado al momento de tomar conocimiento del hecho.

La avenida Circuito colonias; es una vía de cuatro carriles de útiles de circulación, dos para cada arroyo, divididos por camellón central (03.50 metros de ancho), con acera a los lados, (de 01.50 metros de ancho), con rayas longitudinales continuas delimitadoras de arroyos de circulación, con rayas longitudinales discontinuas divisoras de carriles de circulación, contando ambos arroyos de circulación con (08.00 metros de ancho), con orientación para el tránsito vehicular de sur a norte en el arroyo oriente y viceversa en el arroyo poniente, con afluencia vehicular intensa al momento de tomar conocimiento del hecho.

II. Intersección: irregular con desfaseamiento al sur, con esquinas tipo mixtas, asfaltado en su totalidad.

III. Tipo de pavimento: asfalto (en base de material blanco aplanado, cubierta por emulsión asfáltica, que por su rugosidad alcanza un coeficiente de fricción de 0.82 unidades).

IV. Estado del pavimento: normal.

V. Condiciones del pavimento: seco.

VI. Alineamiento: ambas vías tangentes horizontales a nivel que se cruzan en la referida intersección.

C.- Señalización y/o dispositivos que rigen la circulación en el lugar de hallazgo.

En la intersección de la calle 93-A por avenida Circuito colonias, se encuentra regulada por una señal restrictiva grafica de tránsito (SR-6, alto), mismo que regula el tránsito vehicular de la calle 93-A de oriente a poniente, antes de ingresar a la avenida Circuito colonias, prevista en el artículo 312 fracción I del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del estado de Yucatán

• OBLIGACION DE OBEDECER LOS DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO Y LA VIALIDAD

EL ARTÍCULO 297 DEL RLTVY.- TODOS LOS USUARIOS DE LAS VIAS PUBLICAS ESTARAN OBLIGADOS A CONOCER EL SIGNIFICADO LOS DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO Y LA VIALIDAD Y OBEDECERLOS, ASI COMO LAS INDICACIONES DE LOS AGENTES PARA DIRIGIR LA CIRCULACION EN LAS VIAS PUBLICAS, EN LOS TERMINOS DE ESTE REGLAMENTO.

• PRIORIDAD DE LOS DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO Y LA VIALIDAD

EL ARTÍCULO 298 DEL RLTVY.- LOS DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO Y LA VIALIDAD, TENDRA EL SIGUIENTE ORDEN DE PRIORIDAD:

I.- SEÑALES E INDICACIONES DE LOS AGENTES;

II.- SEÑALIZACION CIRCUNSTANCIALES QUE MODIFIQUE EL REGIMEN NORMAL DE UTILIZACION DE LA VIA;

III.- SEMAFOROS;

IV.- SEÑALES VERTICALES DE CIRCULACION, Y

V.- MARCAS VIALES.

EN EL CASO DE QUE LAS PRESCRIPCIONES INDICADAS POR DIFERENTES SEÑALES PAREZCAN ESTAR EN CONTRADICCION ENTRE SI, PREVALECERA LA PRIORITARIA, SEGÚN EL ORDEN A QUE SE REFIERE ESTE ARTICULO, O LA MAS RESTRICTIVA SI SE TRATA DE SEÑALES DEL MISMO TIPO.

Señales restrictivas

EL ARTÍCULO 312 DEL RLTVY.- LAS SEÑALES RESTRICTIVAS TIENEN POR OBJETO INDICAR LA EXISTENCIA DE CIERTAS LIMITACIONES O PROHIBICIONES QUE REGULAN EL TRÁNSITO FRACCIÓN I- SR-6 ALTO: ES DE FORMA OCTAGONAL, PINTADA DE ROJO CON LETRAS Y BORDES BLANCOS. EL CONDUCTOR QUE SE ACERQUE A UNA SEÑAL DE "ALTO" DEBERÁ DETENER LA MARCHA ANTES DE ENTRAR A LA ZONA DE PEATONES Y PODRÁ PROSEGUIR CUANDO SE CERCIORE DE QUE NO EXISTE NINGÚN PELIGRO. EN LOS CASOS EN QUE NO EXISTA ZONA DE PEATONES, LOS CONDUCTORES DEBERÁN TOMAR EL LÍMITE DE LAS ACERAS;

Testigo: (02)

01.- El C. Kevin Emmanuel Patrón Pool, de 30 años de edad, nacionalidad mexicana, con domicilio para oír y recibir notificaciones en el periférico poniente kilómetro 45+500 tablaje catastral 12648, polígono Caucel-Susulá, de esta Ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, Estados Unidos Mexicanos.

02.- El C. Luis Felipe Hurtado González, de 29 años de edad, de nacionalidad mexicana, con domicilio para oír y recibir notificaciones en el predio con número 523 departamento 2 del fraccionamiento Ciudad Caucel, de la ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán.

Para el efecto, se anexa la (s) respectiva (s) **Acta (s) de entrevista**, la (s) cual (es) se elaboraron en cumplimiento a la obligación prevista en el artículo 132 fracción X del CNPP, relacionado con el artículo 419 fracción III inciso "D" del RLTVY.

"CNPP. ARTÍCULO 132. OBLIGACIONES DEL POLICÍA. EL POLICÍA ACTUARÁ BAJO LA CONDUCCIÓN Y MANDO DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS EN Estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la constitución. PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CÓDIGO, EL POLICÍA TENDRÁ LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES... X. ENTREVISTAR A LAS PERSONAS QUE PUDIERAN APORTAR ALGÚN DATO O ELEMENTO PARA LA INVESTIGACIÓN..."

"RLTVY. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN DE LOS PERITOS. ARTÍCULO 419. LOS PERITOS, UNA VEZ QUE HAYAN ATENDIDO LAS PROVIDENCIAS MÁS URGENTES, DE CONFORMIDAD CON LA MAGNITUD DEL HECHO Y LAS NORMAS DE SEGURIDAD VIAL, DEBERÁN... III. RECABAR DE LOS CONDUCTORES, UNA VEZ IDENTIFICADOS Y ASEGURADOS, LA SIGUIENTE INFORMACIÓN... D) LA INFORMACIÓN QUE APORTEN LOS TESTIGOS PRESENCIALES, SI LOS HUBIERE, ACERCA DE CÓMO OCURRIÓ EL HECHO O ACCIDENTE DE TRÁNSITO..."

Localización de huellas e indicios. En la observación y procesamiento del lugar de intervención, para la búsqueda, localización y fijación de los indicios en el lugar de hechos, se aplicaron las técnicas de franjas y coordenadas rectangulares, respectivamente, tomando como punto de referencia poste de alumbrado público ubicado sobre la acera noreste de la avenida José Vasconcelos, partiendo del mismo trace una línea imaginaria de noreste a suroeste transversal a la avenida José Vasconcelos, misma que nombre como eje "L-01", partiendo

del mismo punto de referencia trace una línea imaginaria de sureste a noroeste paralela a la guarnición de acera noreste la avenida José Vasconcelos, misma que nombre como eje "L-02", lugar donde encontré y fije el indicio siguiente:

Indicio número 1. (Huella de escarificación) marcada en el pavimento por el vehículo número 2, misma que fue encontrada en el carril izquierdo de la avenida José Vasconcelos por calle 11-A de la colonia Maya, separada en su inicio y final a **02.10 metros y 17.20 metros** hacia el noroeste respecto al eje "L-01" y estos mismos separados a **05.30 y a 08.00 metros** hacia el suroeste, respecto al eje "L-02", respectivamente.

En la observación y procesamiento del lugar de intervención, para la búsqueda, localización y fijación de los indicios en el lugar conexo, se aplicaron las técnicas de franjas y coordenadas cartesianas, respectivamente, tomando como punto de referencia poste de alumbrado ubicado sobre el camellón central, partiendo del mismo trace una línea imaginaria de sur a norte transversal a la avenida José Vasconcelos, misma que nombre como eje "Y", partiendo del mismo punto de referencia trace una línea imaginaria de poniente a oriente paralela a la guarnición del camellón central de la avenida José Vasconcelos, misma que nombre como eje "X", lugar donde encontré y fije los indicios siguientes:

Indicio número 2. (Trimoto de uso Pasaje; de la marca **Bajaj**, tipo **Motocarro**, de color **naranja y blanco**, con placas de circulación **32GMY3** del estado de Campeche), mismo que fue encontrado en posición normal, en el sector norte de la avenida José Vasconcelos, con su parte frontal hacia el poniente, con los ejes de los neumáticos: el delantero y posterior derecho, separados a **16.50 metros y 18.30 metros** hacia el oriente respecto al eje "Y" y estos mismos separados a **06.90 metros y 06.50 metros** hacia el norte, respecto al eje "X", respectivamente.

Indicio número 2-A. (huella de escarificación) marcada en el pavimento por el vehículo número 1, misma que fue encontrada en el carril derecho de la avenida José Vasconcelos por calle 9-A de la colonia Maya, separada en su inicio y final a **33.20 metros y 22.60 metros** hacia el oriente respecto al eje "Y" y estos mismos separados a **05.40 y a 06.90 metros** hacia el norte, respecto al eje "X", respectivamente.

Indicio número 1. (Motocicleta de uso particular; de la marca **Bajaj**, tipo **Z400**, modelo **2022**, de color **blanco**, con placas de circulación **27UGM3** del estado de Quintana Roo), mismo que fue encontrado en posición normal, en el sector norte de la avenida circuito José Vasconcelos, con su parte frontal hacia el poniente, con los ejes de los neumáticos: el delantero y posterior, separados a **27.20 metros y 28.40 metros** hacia el oriente respecto al eje "Y" y estos mismos separados a **06.90 y a 06.40 metros** hacia el norte, respecto al eje "X", respectivamente.

Deducciones Periciales: de acuerdo con el análisis técnico, científico y de las diferentes diligencias realizadas en el lugar de intervención, a la observación y estudio de los indicios encontrados, se pueden establecer las directrices que constituyeron el hecho de tránsito.

1.- El lugar de intervención no fue encontrado de forma primitiva al momento de mi intervención (procesamiento del lugar de intervención), toda vez que posterior a la colisión, el vehículo número 1, se retiró del lugar, y posterior volcó en la calle 9-A, el vehículo número 2 fue reubicado en la calle 9-A por el primer respondiente, y posteriormente abanderado con las luces de emergencia de la unidad oficial, quedando bajo custodia del primer respondiente (elemento de esta Secretaría) hasta el arribo del suscrito.

2.- Por los datos recabados, y los indicios encontrados en los lugares de mi intervención, me permite inferir que el lugar localizado en la avenida José Vasconcelos por calle 11-A de la colonia Maya, de esta Ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, corresponde con el lugar de hechos, siendo que en él mismo se suscitó un hecho de tránsito terrestre y que el lugar localizado en la avenida José Vasconcelos por calle 9-A de la colonia Maya corresponde al lugar conexo.

3.- Por los datos subjetivos, por la circulación imperante en la zona, los daños macroscópicos, el hundimiento y corrimiento, en la parte lateral posterior izquierda que se observó en el vehículo número 1; el daño, el hundimiento y corrimiento, en la parte lateral derecha, que se observó del vehículo número 2, así como la huella de escarificación observada en el pavimento de la intersección de la avenida José Vasconcelos por calle 11-A de la colonia Maya, marcada por el vehículo número 2, me permite inferir que el vehículo número 1, momentos antes transitaba en dirección sureste a noroeste en el carril derecho del arroyo noreste de la avenida José Vasconcelos y el vehículo número 2, transitaba en la misma dirección, sobre el carril izquierdo del mismo arroyo, de la misma avenida.

4.- Por la circulación imperante en la zona, los daños macroscópicos, el hundimiento y corrimiento, en la parte lateral derecha que se observó en el vehículo número 1, así como la huella de escarificación observada en el pavimento de la intersección de la avenida José Vasconcelos por calle 9-A de la colonia Maya, me permite inferir que el vehículo número 1, posterior a la colisión con el vehículo número 2 en la avenida José Vasconcelos por calle 11-A de la colonia maya, continuo su tránsito en dirección sureste a noroeste en el carril derecho del arroyo noreste de la avenida José Vasconcelos, y al ingresar a la intersección con la calle 9-A, siendo este un tramo curvo a la izquierda, volcó sobre su parte lateral derecha.

5.- Tomando en cuenta los puntos anteriores, se cumple con el principio de intercambio de materiales, principio de correspondencia de características y acorde al principio de reconstrucción de hechos o fenómenos y de probabilidad, se puede inferir este evento clasificado como choque o colisión de cruce acorde a la fracción II del artículo 398 del RLTYEY.

Tomando en consideración el punto anterior, la topografía de la vía y la circulación de los vehículos involucrados, me permite establecer una dinámica y evolución de hechos, la cual se narra en el siguiente apartado.

Dinámica y evolución del hecho: de la información recabada en el lugar del hecho, por la observación general realizada en forma minuciosa y ordenada en el terreno y en los vehículos, se concluye que en este hecho de tránsito, intervinieron los siguientes factores: transitaba el vehículo número 1 de oriente a poniente sobre su carril de circulación de la calle 93-A, su conductor al llegar a la intersección con la avenida Circuito colonias, se detuvo para respetar la señal restrictiva grafica de tránsito (Alto disco), al salir del mismo, invadió la arteria de preferencia de paso, ocasionando fuera colisionado en su parte lateral media izquierda de su vehículo por la parte frontal del vehículo número 2, que transitaba de oriente a poniente sobre su carril de circulación de la calle 115, en preferencia de paso, por el impacto el primer vehículo volcó al pavimento sobre su parte lateral izquierda, lugar donde quedo detenido y fue encontrado, el vehículo número 2, posterior al impacto volcó sobre su parte lateral derecha, siendo reubicado por su conductor en el sector poniente de la calle 54, tal como fueron fijados en la planimetría.

Consecuencias del hecho:

Lesionado (02):

01.- El C. Wilberth Campos Pech (conductor del vehículo número 2), quien resulto policontundido, valorado en el lugar por el T.U.M. Zabdiel Valdez Grajales, y trasladado al hospital General Dr. Agustín O 'Horan, a bordo de la ambulancia Y-61.

02.- La C. María Estela Guillen Santos (pasajera del vehículo número 2), quien resulto policontundido, valorado en el lugar por el T.U.M. Zabdiel Valdez Grajales, y trasladado al hospital General Dr. Agustín O 'Horan, a bordo de la ambulancia Y-61.

Fallecidos: no hubo.

Daños materiales:

El vehículo número 1, presenta daños materiales recientes a la vista, ocasionados por cuerpo duro, en su parte lateral derecha, con característica de ligero hundimiento de derecha a izquierda, con corrimientos de material de atrás hacia adelante de afectando su: posapié, manubrio, espejo, tolva

El vehículo número 2, presenta daños materiales recientes a la vista, ocasionados por cuerpo duro, en su parte lateral posterior izquierda y lateral derecha, con característica de ligero hundimiento de izquierda a derecha en el primero y de derecha a izquierda en el segundo, con corrimientos de materiales de adelante hacia atrás en ambos, afectando su: paño de láminas, parabrisas, espejos, toldo.

La valuación de los daños será determinada por la autoridad competente.

Otros Objetos fijos dañados: no hubo.

Conclusión y opinión sobre la causalidad del hecho de tránsito terrestre: de acuerdo a lo narrado en la dinámica y evolución del hecho, se puede establecer la causalidad que dio origen al mismo, siendo esta, por: al salir de la señal restrictiva grafica de tránsito (alto disco), sin la diligencia y precaución necesaria, invadir la arteria de preferencia de paso, ocasionar la colisión, producir las lesiones y los daños materiales; por lo que en opinión del suscrito y los motivos antes expuestos se concluye que es probable responsable de este hecho de tránsito: **el conductor del vehículo número 1.**

Fundamentación jurídica: los artículos que transgredió el conductor que causó el hecho de tránsito terrestre, son:

CONTROL DEL VEHÍCULO.

EL ARTÍCULO 195 DEL RLTVY. LOS CONDUCTORES DEBERÁN CONDUCIR A LA DEFENSIVA, CON LA DILIGENCIA Y PRECAUCIÓN NECESARIA PARA EVITAR TODO DAÑO, PROPIO O AJENO, CUIDANDO DE NO PONERSE EN PELIGRO, ASÍ COMO A LOS PASAJEROS Y AL RESTO DE LOS USUARIOS DE LA VÍAS PÚBLICAS. LOS CONDUCTORES, AL APROXIMARSE A OTROS USUARIOS DE LA VÍAS PÚBLICAS, DEBERÁN ADOPTAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA LA SEGURIDAD DE LOS MISMOS, DE MANERA ESPECIAL CUANDO SE TRATE DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, SENESCENTES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

ESTÁ PROHIBIDO CONDUCIR SIN EL CUIDADO DEBIDO O DE MANERA IMPRUDENTE. PARA LOS EFECTOS DE ESTE REGLAMENTO, SE CONSIDERA:

FRACCIÓN I.- CONDUCCIÓN SIN CUIDADO, CUANDO DE MANERA INVOLUNTARIA Y POR LA FALTA DE ATENCIÓN SUFICIENTE, EL CONDUCTOR DE UN VEHÍCULO COMETE UNA INFRACCIÓN DE TRÁNSITO O VIALIDAD

CIRCULACIÓN EN VÍAS DE DOS O MÁS CARRILES EN EL MISMO SENTIDO

EL ARTÍCULO 226 DEL RLTVY. EN VÍAS DE DOS O MÁS CARRILES EN EL MISMO SENTIDO, EL VEHÍCULO DEBERÁ SER CONDUCIDO, HASTA DONDE LAS CIRCUNSTANCIAS LO PERMITAN, EN EL MISMO CARRIL PODRÁ CAMBIAR A OTRO CARRIL CERCORADO DE QUE PODRÁ LLEVAR A CABO ESTA MANIOBRA CON LA NECESARIA SEGURIDAD, HACIÉNDOLO DE FORMA ESCALONADA, DE CARRIL EN CARRIL, Y UTILIZANDO SUS LUCES DIRECCIONALES.

PUESTA A DISPOSICIÓN: Con fundamento al artículo 426 del RLTVY, el vehículo número 1 se encuentra a disposición de la autoridad competente, bajo resguardo en el depósito vehicular número uno de la secretaria de seguridad pública (según inventario del vehículo detenido sin número de folios) el vehículo número 2 se encuentra a disposición de la autoridad competente, bajo resguardo en el depósito vehicular de la empresa Grúas Abimerhi (según inventario del vehículo detenido con número de folios **24101833**).

CON SUSTENTO LEGAL EN EL ARTÍCULO 435 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN QUE A LA LETRA DICE: LA SECRETARÍA PRESTARÁ EL SERVICIO PÚBLICO ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE DE CARGA EN SU MODALIDAD DE ARRASTRE Y SALVAMENTO TRATÁNDOSE DE HECHOS O ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: I) EN LOS CASOS QUE SE REQUIERAN PARA RETIRAR DE LA VÍA PÚBLICA ALGÚN VEHÍCULO O SOLICITUD DEL PERITO, QUIEN PRIMERAMENTE DEBERÁ SOLICITAR UNA GRÚA DE LA SECRETARÍA: II) EN CASO DE QUE LA

SECRETARÍA NO CUENTE CON GRÚAS DISPONIBLES, SE PROPORCIONARA AL PROPIETARIO POSESIONARIO O CONDUCTOR DEL VEHÍCULO UNA LISTA DE LOS CONCESIONARIOS DEL SERVICIO ESPECIALIZADO DE GRÚAS PARA QUE DECIDA LIBREMENTE LA QUE PREFIERA: III) EN CASO DE QUE EL PROPIETARIO, POSESIONARIO O CONDUCTOR DEL VEHÍCULO SE ENCUENTRE IMPOSIBILITADO PARA DECIR POR CUALQUIER MOTIVO, EN SU LUGAR PODRÁ DECIDIR EL AJUSTADOR DE LA ASEGURADORA QUE AMPARA AL VEHÍCULO Y, EN CASO DE NO ESTAR PRESENTE O NO CONTAR CON SEGURO, SE NOMBRARÁ LA GRUA DEL CONCESIONARIO QUE SE ENCUENTRA EN TURNO, PARA REMITIRLO AL DEPÓSITO VEHICULAR CORRESPONDIENTE, Y: IV) EN CASO DE QUE EL CONCESIONARIO EN TURNO NO DISPONGA EN EL MOMENTO DE GRUAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, SE PROCEDERÁ A NOMBRAR AL CONCESIONARIO QUE LE SIGUE EN EL TURNO.

ANEXOS: Se encuentra en la sala de espera de esta secretaría, en calidad de detenido para posteriormente ser puesto a disposición de la fiscalía general del Estado, el adolescente **José Ángel Castillo Herrera**, conductor del vehículo número 1, no se realiza prueba de la alcoholimetría por contingencia sanitaria Covid-19.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 420 DEL RLTVY (CERTIFICACIÓN MÉDICA DE LOS IMPLICADOS EN UN HECHO O ACCIDENTE DE TRÁNSITO. - LOS CONDUCTORES INVOLUCRADOS EN UN HECHO O ACCIDENTE DE TRÁNSITO, SERÁN CERTIFICADOS POR EL MÉDICO Y QUÍMICO DE LA SECRETARÍA, PARA DETERMINAR SI HAN INGERIDO BEBIDAS EMBRIAGANTES O SE ENCUENTRAN BAJO EL INFLUJO DE ALGUNA DROGA, PSICOTRÓPICO, ESTUPEFACIENTE O SUSTANCIA ANÁLOGA, QUE IMPIDA EL PLENO USO DE SUS FACULTADES FÍSICAS O MENTALES PARA CONDUCIR.

Se elabora la boleta de infracción con número de folio **863138**, al conductor del vehículo número 1, por violación a los artículos: **195 fracciones I, 242 Fracción I, 120** del RLTVY.

1. Croquis ilustrativo simple sin escala.
2. Hojas con fotografías impresas.
3. Informe policial homologado.
4. Actas de entrevista.
5. Eslabones de cadena de custodia.
6. Fotografías en formato digital.
7. Actas de lectura de derechos y consentimiento informado

Complementarias: El lugar de Intervención me fue entregado por el Policía Primer Respondiente, el policía tercero **Kevin Emmanuel Patrón Itzá**, a cargo de la unidad oficial con número económico 2319 adscrita al Sector Sur de esta Secretaría. En el mismo orden de ideas, hago de su conocimiento que para realizar las medidas y fijación de los indicios, se empleó un odómetro con freno y rueda de 12" con contador automático en metros y decímetros, con freno y botón de reinicio en el mango superior de la marca Truper, se utilizó una cámara del teléfono celular de la marca Redmi, tipo T9, con la cual se realizaron un total de **63 fotografías** del lugar del hecho, mismas que son puestas a disposición del instituto de fotografía forense de la Fiscalía General del Estado.

NO OMITO MANIFESTAR QUE EL LUGAR DEL HECHO SE ENCONTRARON CÁMARA DE VIDEO VIGILANCIA EN EL PREDIO 614 DE LA CALLE 11-A ENTRE AVENIDA JOSE VASCONCELOS Y CALLE 32 DE LA COLONIA MAYA

Abreviaturas empleadas:

C5i: CENTRO DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIONES, CÓMPUTO, COORDINACIÓN E INTELIGENCIA.

CNPP: CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

HTT: HECHO DE TRÁNSITO TERRESTRE.

LTVEY: LEY DE TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN.

RECAPY: REGLAMENTO DEL CÓDIGO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE YUCATÁN.

RLTVY: REGLAMENTO DE LA LEY DE TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN.

RTSJEY: REGISTRO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE YUCATÁN.

SSP: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN

ATENTAMENTE:

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

EL PERITO DE TRÁNSITO TERRESTRE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN.

POLICÍA TERCERO JOSÉ MARÍA CAHUM HEERRERA.
NÚMERO DE COBRO 303071, NÚMERO DE UNIDAD 6058.